

1500727-57.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Elizabeth Lopes de Freitas

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2053206/2022 - 07º D.P. SANTOS, 23218739 - 07º D.P. SANTOS, 2053206 - 07º D.P. SANTOS, 2053206/2022 - 7º Distrito Policial de Santos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500727-57.2022.8.26.0536 - Controle 2022/000175

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2053206/2022 - 07º D.P. SANTOS, 23218739 - 07º D.P. SANTOS, 2053206 - 07º D.P. SANTOS, 2053206/2022 - 7º Distrito Policial de Santos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA BARBOSA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elizabeth Lopes de Freitas

VISTOS.

JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA BARBOSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal porque, no dia 23 de fevereiro de 2022, por volta das 13 horas, na rua Marcílio Dias nº 5, nesta cidade e Comarca de Santos, subtraiu, para si, sete óculos para sol que estavam expostos à venda no estabelecimento comercial denominado "Loja Belíssima".

O acusado foi preso em flagrante delito (fls. 01).

O auto de avaliação da res furtiva encontra-se encartado às fls. 07.

O auto de exibição, apreensão e entrega encontra-se acostado às fls. 14.
O relatório final da autoridade policial encontra-se encartado às fls. 18/19.
A folha de antecedentes e a certidão do distribuidor criminal encontram-se acostadas às fls. 20/26.

Nos termos do Prov. CSM nº 2.545/2020 e da Recomendação C.N.J. nº 62/2020, por r. decisão exarada às fls. 39/42, em sede de Plantão Judiciário, a audiência de custódia foi dispensada, sendo a prisão em flagrante do acusado convertida em prisão preventiva.

O mandado de prisão em desfavor do acusado foi expedido às fls. 43/44, sendo devidamente cumprido às fls. 53/54.

Por r. decisão exarada às fls. 55/56, a denúncia foi recebida.

O acusado foi pessoalmente citado às fls. 65/66, tendo a i. defesa apresentado resposta à acusação às fls. 70.

Em audiência virtual realizada no dia 02 de maio de 2022, através de videoconferência no software Microsoft Teams, nos termos do Comunicado nº 284/2020, a representante da vítima prestou declarações, duas testemunhas de acusação foram ouvidas, sendo o réu interrogado. Em deliberação, foi deferido o pedido formulado pelo i. representante do M.P., no sentido de ser instaurado incidente de dependência toxicológica. Na oportunidade, foi deferido o pedido formulado pela i. defesa do réu, sendo revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do réu e concedida a liberdade provisória, com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV do C.P.P. (fls. 108/109).

O alvará de soltura foi expedido e devidamente cumprido (fls. 121/123).

Por r. despacho exarado às fls. 57 dos autos em apenso, o incidente de dependência toxicológica restou prejudicado, tendo-se em vista que o réu não foi localizado a fim de comparecer ao exame pericial.

Encerrada a instrução, o i. representante do Ministério Público manifestou-se em memoriais escritos, requerendo a procedência da ação penal, nos termos da denúncia ofertada (fls. 132/136).

A i. defesa do acusado manifestou-se em memoriais escritos, requerendo a improcedência da ação penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a compensação da circunstância atenuante da confissão com a circunstância agravante da reincidência, o reconhecimento da forma tentada do delito, com redução máxima da pena em razão da tentativa, e fixação de regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

É o relatório. DECIDO.

A presente ação penal é procedente, pois restou satisfatoriamente comprovada nos autos, a prática do delito descrito na denúncia e ora imputado ao acusado.

A materialidade dos fatos está amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo auto de avaliação de fls. 07, pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 14, pelo boletim de ocorrência de fls. 15/17, bem como pelo relatório final de fls. 18/19.

Por sua vez, a autoria delitiva restou satisfatoriamente comprovada nos autos, diante da prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Ao ser interrogado em Juízo, o acusado confessou a prática do delito descrito na denúncia. Relatou que, na data dos fatos, estava em situação de rua, e fazendo uso de entorpecentes, pois sua esposa havia falecido, juntamente com seu filho de quatro meses. Estava vivendo como andarilho, e veio andando da cidade de Campinas, onde residia. Na data dos fatos, estava sob efeito de drogas e álcool, fazendo reciclagem, momento em que avistou um suporte com óculos perto da porta de uma loja. Narrou que pegou os óculos, e saiu andando normalmente, sem imaginar que seria preso por isso. Narrou que pretendia vender os óculos para comprar passagem de volta para sua cidade e se internar em uma clínica. Em seguida, foi abordado pelos policiais e levado à delegacia. Naquele momento, não confessou a prática porque estava bêbado e drogado. Finalmente, afirmou estar arrependido por ter praticado o delito.

A representante da vítima Mariana Cristina da Silva, prestou declarações em Juízo, informando que trabalha na loja Belíssima e, na data dos fatos, estava trabalhando

no caixa e não viu a ação delituosa. Relatou que duas pessoas visualizaram o réu furtando os óculos, que estavam num suporte aberto, dentro da loja e avisaram os policiais, que detiveram o réu e o prenderam em flagrante. Narrou que uma dessas pessoas que avisaram os policiais, também a avisou acerca do furto. Afirmou que os policiais chegaram na loja com os sete óculos furtados, e conseguiu reconhecê-los, pois ainda estavam com as etiquetas da loja. Relatou, ainda, a depoente, que os óculos foram restituídos íntegros à loja, e esclareceu que, muito embora existam câmeras de monitoramento no estabelecimento, as câmeras não conseguem captar as imagens daquele local onde estavam as mercadorias furtadas. Em audiência, reconheceu o réu como sendo o indivíduo que foi preso pelos policiais na data dos fatos.

A representante da vítima prestou seu depoimento de forma segura, e em consonância com os demais elementos probatórios trazidos nos autos, trazendo, assim, maior veracidade aos fatos relatados.

A testemunha de acusação Leonardo Guerra, policial militar ouvido em Juízo, relatou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento de rotina pela Rua Assis Correia, perto da praia de Santos, quando a viatura policial foi abordada por um transeunte informando que um indivíduo havia roubado alguns óculos da loja Belíssima. Na abordagem, foram encontrados alguns óculos em poder do réu. A equipe de apoio dirigiu-se até a loja para avisar um responsável. Em seguida, a responsável pela loja foi levada até o acusado, onde reconheceu os óculos furtados como sendo pertencentes ao estabelecimento. Ato contínuo, o acusado foi levado à delegacia de polícia.

Narrou, ainda, o depoente, que o réu estava usando um dos óculos furtados, e os demais estavam em uma sacola, tratando-se, aproximadamente, de sete a oito unidades. Naquele momento, o réu teria dito haver comprado os óculos de um morador de rua, e os venderia no Morro.

No mesmo sentido, foi o depoimento prestado pela policial militar Tayrine Lara Putenik, testemunha de acusação ouvida em Juízo, a qual corroborou o depoimento prestado por seu colega de farda. Acrescentou, ainda, que ela e seu colega foram abordados durante o patrulhamento por um rapaz vestido à paisana, que trabalha na "Oi", noticiando que um rapaz havia furtado óculos de sol de uma loja, e o apontou. Dirigiram-se ao rapaz, que estava usando um óculos de sol, ainda com etiqueta, e portava uma sacola contendo mais óculos. Indagado, o indivíduo alegou que havia comprado os óculos de uma outra pessoa. Finalmente, narrou que o indivíduo foi abordado na orla da praia, há cerca de uma quadra da loja.

Não há contradições entre os depoimentos dos policiais militares, pois ambos narraram minuciosamente de que forma se deram os fatos, tal qual descrito na denúncia. Seus depoimentos foram uníssomos, firmes e seguros, nada havendo que possa desmerecer a credibilidade dos mesmos.

Os depoimentos dos policiais, sejam eles militares ou civis, desde que prestados de forma condizente, são idôneos e gozam de presunção de veracidade, sendo analisados em conjunto com os demais elementos de prova existentes nos autos.

Neste sentido:

"PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O policial como qualquer pessoa, pode servir de testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade". (Apelação Criminal n. 178.724-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 26.06.95 - V.U.)

"PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O depoimento de policial assume força probante incriminadora, uma vez que, como qualquer pessoa, o policial pode servir como testemunha, sabe o compromisso de dizer a verdade, notadamente se não há elementos indicadores de que tenha ele se desviado do exercício de sua função pública, da qual decorre a presunção iuris tantum da legitimidade de sua atuação". (Apelação Criminal n. 172.521-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 12.06.95 V.U.).

Ressalte-se, que a i. defesa do acusado não trouxe aos autos qualquer prova capaz de desmerecer a idoneidade dos policiais ouvidos em Juízo, e elidir a credibilidade de seus depoimentos, de modo que, não há qualquer motivo aparente para que os mesmos queiram prejudicá-lo.

O contexto probatório é robusto e aponta, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo o autor do furto descrito na denúncia.
Ao contrário do que alega a ilustre defesa, o reconhecimento da forma tentada do delito em questão mostra-se inviável.

O réu foi detido pelos policiais a uma distância aproximada de uma quadra do local dos fatos, quando já havia se apossado dos bens. Desta forma, houve a inversão da posse, consumando-se o delito.

Ademais, o simples fato dos objetos terem sido recuperados não autoriza, por si só, o reconhecimento da tentativa, uma vez que houve diminuição do patrimônio da vítima, ainda que por curto período de tempo, com a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado.

É o entendimento de nossos Tribunais:

“No que se refere à consumação do crime de furto, esta Corte Superior e o Supremo Tribunal Federal adotam a teoria da apreensão, também denominada de amotio, segundo a qual considera-se consumado o mencionado delito no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, de modo que não é possível o reconhecimento da forma tentada, na hipótese” (STJ - HC: 246331 RS 2012/0126771-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2014).

Desta forma, o crime de furto descrito na denúncia caracterizou-se em sua forma consumada, posto que o acusado subtraiu o bem, retirando a res furtiva da esfera de vigilância e disponibilidade da vítima.

O acusado, em Juízo, confessou a prática do delito, devendo ser aplicada a atenuante genérica prevista no artigo 65, inciso III, letra “d”, do Código Penal. Ressalte-se que não produziu a i. defesa quaisquer provas que viessem a desconstituir aquelas trazidas aos autos pela acusação.

Assim sendo, diante de tal contexto, bem demonstradas materialidade e autoria delitivas, impõe-se o desfecho de procedência da ação.

ISTO POSTO e por tudo acima relatado, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo Ministério Público contra JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA BARBOSA, a fim de condená-lo como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal.

Atenta às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifica-se da certidão de fls. 20/26, que o réu possui apenas uma condenação e, de acordo com a Súmula 241 do S.T.J., a mesma condenação não pode ser utilizada para gerar reincidência e Maus antecedentes, motivo pelo qual fixo-lhe a pena-base no mínimo legal em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário.

Verifico estarem presentes a agravante referente à reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), conforme certidão de fls. 20/26, e a atenuante referente à confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do mesmo Codex), as quais, por serem ambas preponderantes, devem ser integralmente compensadas, perfazendo o total de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no valor mínimo unitário.

Torno definitiva a pena aplicada.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, tendo-se em vista a reincidência do acusado.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado por penas restritivas de direitos, pois não estão presentes os requisitos legais do artigo 44, § 2º do Código Penal.

Em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência, o acusado poderá aguardar em liberdade eventual recurso a ser interposto.

Após o trânsito em julgado, tendo-se em vista a fixação de regime semiaberto, cumpra-se o disposto no Comunicado C.G. nº 628/2022, anotando-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.
Santos, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA